

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....

00002113

Tocache, 11 AGO 2025

Vistos: El MEMORANDO N° 786-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/D, el INFORME N° 0172-2025-UGEL-T/ADM, Opinión Legal N° 0062-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ, Nota de Coordinación N° 205-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM e Informe N° 13-2025-GRSM-DRE/UGELT-OA-UE303/TES.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes N° 27902 y N° 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el Texto Único Ordenado de la ley de procedimiento Administrativo General, Ley 27444 en su Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento Administrativo 1.1) Principio de Legalidad: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas",

Que, mediante Informe N° 134-2025/GRSM-DRE/UGELT-OA/LOGIST que solicita conformidad a la adquisición y se aprecia que se: "considera la penalidad por incumplimiento de 128.40 que acumulado por los 04 de retraso en la entrega asciende a 513.77 soles" en la Orden de Compra N° 26 y con Memorando N° 854-2025/GRSM-DRE/UGEL-T/ADM autoriza ejecutar el pago al Proveedor deducido la penalidad;

Que, mediante el informe N° 13-2025-GRSM-DRE/UGELT-OA-UE303/TE, se aprecia que la Oficina de Tesorería, sugiere que se autorice la incorporación de la penalidad de la Orden de Compra n° 26 Exp SIAF n° 454, por el monto de S/513.77 soles a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, a través de la Opinión Legal N° 0062-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ de fecha 14 de julio del 2025, el Jefe de la Área de Asesoría Jurídica, previa revisión y evaluación del expediente administrativo concluye que: "resulta procedente incorporar a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados el monto obtenido de la aplicación de la penalidad S/513.77 soles, que corresponde a la retención por aplicación de penalidad por incumplimiento de entrega de adquisición, respecto a la Orden de Compra n° 26 del 2025 EXP SIAF N° 454";

Que, el numeral 5.2. del artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 30225, en relación a la organización de la entidad para las contrataciones, indica que: "5.2 El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo. Las normas de organización interna de la Entidad pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función". En caso de la UGEL Tocache, el órgano encargado de las contrataciones es la Oficina de Logística. Por otro lado, el artículo 1 de la directiva n° 0002-2024-Ef/50.01, describe como su objeto lo siguiente: "1.1 establecer las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para el año fiscal respectivo".



Que, el numeral 19.1 y 19.2 del artículo 19 de la directiva antes mencionada, respecto a los ingresos dinerarios por penalidades y otros en las entidades públicas, dispone lo siguiente: "Artículo 19. Ingresos diarios por indemnización o liquidación de seguros, ejecución de garantías, penalidades y similares 19.1. Las sumas de dinero que se obtengan por ejecución de garantías o cláusulas penales análogos a proveedores, contratistas y similares con arreglo a la norma legal respectiva, son registradas y depositadas financiera y contablemente de conformidad a la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería y del Sistema Nacional de Contabilidad, respectivamente. 19.2. Las sumas de dinero depositadas a que se refiere el numeral precedente, se incorporan en los presupuestos institucionales de los Pliegos respectivos. En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Conforme a lo siguiente: a) Si el origen de las sumas de dinero proviene de obligaciones financiadas con recursos de la fuente de financiamientos Recursos Ordinarios y/o Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en este último caso cuando el servicio de deuda es atendido con recursos del presupuesto institucional del pliego Ministerio de Economía y Finanzas, y no se encuentra sujeta a controversia administrativa, arbitral o judicial, o estas hayan quedado firmes, consentidas o ejecutoriadas, según corresponda, serán incorporadas en el presupuesto del pliego únicamente por el monto requerido para financiar la ejecución y/o culminación de las mismas metas presupuestarias correspondiente a las acciones por las cuales se originaron dichos ingresos. Para tal efecto, se requiere el informe previo de la Oficina General de Presupuesto, o a la que haga sus veces en el pliego, respecto de la determinación del monto antes referido. b) si las sumas de dinero proviene de obligaciones financiadas con recursos distintos a los de la fuente de financiamiento recursos Ordinarios y recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, cuyo servicio de deuda es atendido con recursos del presupuesto institucional del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, y no se encuentran sujetas a controversia administrativa, arbitral o judicial, o estas hayan quedado firmes, consentidas o ejecutoriadas, según corresponda, serán incorporados en el presupuesto institucional del pliego para financiar la culminación de las metas presupuestarias relacionadas a las acciones por las cuales se originaron dichos ingresos, así como para financiar la creación o la modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento".

Que, concordante con la disposición anterior, en el inciso c) del literal 4.1 del ítem 4. En relación al tratamiento de transacciones que afectan el saldo balance de la Directiva n° 001-2019-EF/52.03 –Registro de Transacciones para la Adecuada Determinación del Saldo Balance de Balance de las entidades públicas, aprobado con la Resolución Directoral n° 042-2019-ef/52.03, menciona lo siguiente: "4. TRATAMIENTO DE TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL SALDO DE BALANCE 4.1. REGISTRO DE INGRESOS (. ..) c) por la ejecución de garantías o cláusulas penales y similares consentidas a favor de la entidad pública: los fondos obtenidos se registran como ingresos presupuestarios y financieros, en el clasificador de ingresos que corresponda, en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, sustentado en el acto administrativo, resolución judicial o, de ser el caso, la base legal que resuelve o da por consentida a favor en la entidad la ejecución de garantías o cláusulas penales y similares. Los fondos que provengan de la ejecución de garantías de fiel cumplimiento, en el marco de las contrataciones financiadas con cargo a Recursos Ordinarios se depositan a favor del Tesoro Público, mediante la papeleta de depósitos (t-6), utilizando el concepto de depósito 024 otros depósitos a favor del Tesoro"; De las disposiciones citadas en el numeral anterior y el análisis efectuado, se desprende que para la incorporación de las penalidades aplicadas a los diferentes proveedores al presupuesto institucional se debe conocer la fuente de financiamiento que dio origen a la penalidad aplicada; asimismo, se debe tener la certeza que estos saldos (monto de la penalidad aplicada) no se encuentren sujetas a controversia, es decir, deben estar firmes, ejecutoriadas o haber quedado consentidas.

Que, atendiendo a lo descrito en el numeral precedente, resulta necesario mencionar que el artículo 161, 162 y 163 del Reglamento establece disposiciones que regulan la aplicación de penalidades en el marco de las contrataciones que cuenten con base legal la Ley de Contrataciones del Estado; en este contexto, el numeral 161.2 del artículo 161 en relación a las penalidades que pueden ser aplicadas, establece: "161.2 La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos(2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse"; en tanto el numeral 161.4 del artículo 161° del mismo reglamento, respecto a la oportunidad del cobro de las penalidades por parte de la entidad, manifiesta: "161.4 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta de las valorizaciones del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento"

Que, de acuerdo con lo señalado en los puntos precedentes y en atención a la información solicitada se tiene que, la fuente de financiamiento que dio origen al monto de las penalidades aplicadas corresponde a la fuente de financiamiento recursos ordinarios, conforme se evidencia del informe del Área de Logística y de la Orden de Compra n° 26 EXP SIAF n° 454, previsto en el literal a) del numeral 19.2 del artículo 19 de la



directiva n° 0002-2024-EF /50.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobado con la Resolución Directoral N° 0009-2024-EF /50.01; por lo tanto, considerando, además, la comunicación efectuada con el proveedor donde acepta, consiente la aplicación de la penalidad y reconoce el incumplimiento del plazo establecido, es posible la incorporación de la penalidad aplicada al proveedor de bienes " VALERA DIAZ MAE GLENN a la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT) de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) para así financiar distintas metas presupuestales del pliego de la Unidad de Gestión Educativa local (UGEL-T), esto en la aplicación del literal a) del numeral 19.2 del artículo 19 del mencionada directiva.



De, conformidad con la Ley 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, la Ley General de educación; el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Directoral Regional N° 2633-2025/GRSM/DRESM; encarga las funciones como Director de la UGEL Tocache al Don Roni Coral Vargas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER, el registro y traslado de un monto total de s/ 513.77 (Quinientos trece 77/100 soles) que corresponda a la penalidad aplicada al proveedor detallado en el cuadro N° 01 a la cuenta corriente N° 0498002005 de la UGEL a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT) de los Recursos Directamente Recaudados (RDR).

INFORME	AÑO	SIAF	RUBRO	PROVEEDOR	MONTO	FECHA DE EJECUCIÓN DE PENALIDAD	TIPO DE PENALIDAD	FECHA DE DEPÓSITO DE LA PENALIDAD	SIAF INGRESO	OBSERVACION
134-2025/GRSM-DRESM/OA/LOGIST	2025	454	00	VALERA DIAZ MAE GLENN	513.77	13/05/2025	PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO	13/06/2025	844	Aplicación en el pago final

ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, al Área de Tesorería a efectos de que realice el registro y traslado de lo que se ha dispuesto en el artículo primero de la presente Resolución para su posterior incorporación de monto de penalidades aplicadas.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración General, y la Sub Gerencia de Tesorería, las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente resolución a la Oficina de Administración, Presupuesto y de Tesorería de la UGEL TOCACHE, para su conocimiento y demás fines respectivos.

Regístrese y Comuníquese



Mag. Roni Coral Vargas
DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

